

1500729-65.2021.8.26.0082

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... que demonstrou o dolo do crime de tráfico de entorpecentes, tudo a afastar a tese da desclassificação do delito.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de tráfico é apenado com reclusão de 05 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Fixada a pena-base, na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Já na terceira fase, verifica-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-000 - Boituva - SP

Telefone: (15) 3263-2161 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1500729-65.2021.8.26.0082 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1500729-65.2021.8.26.0082

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

THAIS CONCEIÇÃO DIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

THAIS CONCEIÇÃO DIAS, qualificada nos autos, foi denunciada pela representante do Ministério Público como incurso no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 04 de maio de 2021, por volta das 15h09min, na Rua João Teixeira Saboia, Santo Antonio, cidade e Comarca de Boituva, trazia consigo, para fins de tráfico, 4,35g (quatro gramas e trinta e cinco centigramas) de maconha, acondicionados em 2 (duas) porções, e 0,63g (sessenta e três centigramas) de cocaína, acondicionados em 2 (duas) porções, substâncias entorpecentes que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme fatos e condutas descritos na denúncia.

A denúncia foi oferecida em 26 de maio de 2021 (fls. 69/72).

Notificado, o denunciado, através do seu defensor constituído apresentou defesa preliminar a fls. (87/99).

A denúncia foi recebida a fls. 100/101, em 26 de maio de 2021.

Durante instrução, realizada virtualmente, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e a ré foi interrogada. Prova oral está registrada em mídia audiovisual acostada nos autos conforme disposto no Comunicado CG nº 284/2020.

Vieram aos autos as razões finais orais.

A representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia, pugnando pela fixação ao regime aberto.

Já a Defesa pretendeu a desclassificação da conduta, e, subsidiariamente, a concessão das benesses legais.

É o relatório

Fundamento e decido

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está demonstrada através do auto de exibição e apreensão de fs. 6, e laudo toxicológico de fls. 59/63. Válido o laudo, configurada a materialidade do delito. Concluíram os peritos que a substância examinada se tratava de maconha e cocaína. Essas substâncias estão na lista das substâncias entorpecentes e psicotrópicas de uso proscrito no Brasil. Válido o laudo, configurada a materialidade do delito.

A autoria também é certa.

Na delegacia, a ré Thais alegou que fazia a comercialização de drogas naquele local. E desconhece as pessoas que lhe fornecem a droga, uma vez que só é encarregada pela venda, não sendo responsável pela distribuição. Que a cada 14 (quatorze) porções vendidas recebe o valor de R\$ 40,00 (quarenta reais). E que estava no ponto de venda desde às 08h00min e tinha conseguido vender algumas porções de cocaína até ser abordada por Guardas Civis Municipais às 15h00min. O dinheiro apreendido nos autos pertence ré e é proveniente da venda das drogas deste dia. Relatou que carregava consigo pouca quantidade de drogas, uma vez que o fornecedor entrega-lhe aos poucos para vender.

Em Juízo, no entanto, declarou que as drogas se destinavam ao consumo próprio e que o dinheiro que detinha era produto do bolsa-família. Que morava há três dias em Boituva, tendo vindo de Porto Feliz e que, por desilusão amorosa, pretendia se iniciar no uso de cocaína. Que nunca tinha sido "enquadrada" antes, de modo que não sabia como se comportar e o que dizer diante dos guardas.

Nos depoimentos na Delegacia, os guarda civis Damião e Ferraz relataram que por volta das 15h00min, estavam em patrulhamento de rotina pelo Bairro Vila Nossa Sra. Aparecida - Boituva/SP, quando visualizaram um homem parado na esquina que aparentava esperar por algo. Deduziram que este homem estava esperando para comprar drogas e ao se aproximar visualizaram que uma mulher caminhava na direção deste homem, sendo aparentemente a vendedora. Então o GCM Damião desembarcou da viatura e imediatamente deu a ordem de abordagem para a ré, tendo ela se evadido desabaladamente rua abaixo. O GCM Ferraz que ainda estava na condução da viatura, iniciou o acompanhamento da suposta traficante e a perseguiu por alguns metros,

conseguindo abordá-la em uma viela próxima. Ao ser questionada se estaria comercializando drogas, esta prontamente retirou de seus bolsos alguns entorpecentes e certa quantia em dinheiro, ora apreendidos, bem como confessou que estaria comercializando drogas naquele ponto desde às 08h00min. Não foi realizada a revista pessoal em Thais, uma vez que não há GCM Feminina disponível neste plantão, tendo a revista pessoal sido realizada na delegacia pela policial civil Milene.

Em Juízo, confirmaram suas declarações.

Pois bem.

Não obstante a negativa da acusada, conclui-se, da prova produzida nos autos, a conduta criminoso.

Com efeito, ela foi abordada por guardas civis num contexto que lhes aparentou a seguinte cena: uma pessoa parada na esquina, como que aguardando e, em direção a ele, vinha a ré, que, ao perceber a viatura disfarçou e olhou para outro ponto, e que, ao ser chamada pelo GCM Santos, passou a correr, sendo abordada pelo motorista da viatura, GCM Ferraz. Conforme os guardas, ela confessou a traficância dizendo que pretendia alugar uma casa com o dinheiro do tráfico.

Bem se vê que esse cenário é mais condizente com outras circunstâncias colhidas nos autos e com a própria confissão feita na Delegacia do que com a versão que ela apresentou em Juízo.

Isso porque, primeiro, ela disse que o dinheiro (em quantidade importante R\$ 187,00) que detinha provinha do bolsa-família, o que não restou minimamente comprovado; segundo, porque a ré se disse moradora de rua, condição condizente com a explicação de que pretendia alugar uma casa e até mais condizente com o exercício do tráfico, para obter uma renda. E terceiro, porque a própria situação se afigurou desfavorável à acusada: se o terceiro indivíduo que estava parado na esquina fosse mesmo o traficante não teria ficado parado à presença da viatura, diferentemente do que ocorreu com ela, que correu.

Interessante notar a avaliação do GCM Ferraz que esclareceu que se a ré estivesse mesmo só na compra dos entorpecentes, eles poderiam até não duvidar dessa afirmação se assim o declarasse a eles, mas ela porém, agindo com sinceridade, como dito por ele, confessou o tráfico e confirmou o cenário de que eles suspeitaram.

Por isso, entende-se que a conformação das provas e a inconsistência do interrogatório judicial não geraram um quadro de dúvida, pelo contrário, criaram um quadro de certeza de que a ré ali se encontrava na traficância. O GCM Ferraz até comentou que já havia visto a ré ali pela parte da manhã, a corroborar novamente o contexto até então trazido no inquérito policial.

Para finalizar, de se salientar que a quantidade de drogas apreendidas na posse da denunciada é indiferente, porque fora sua conduta e o desenrolar dos acontecimentos que demonstrou o dolo do crime de tráfico de entorpecentes, tudo a afastar a tese da desclassificação do delito.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de tráfico é apenado com reclusão de 05 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Fixada a pena-base, na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Já na terceira fase, verifica-se que a ré deve ser beneficiada pela aplicação do

art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, porque não é portadora de maus antecedentes nem ficou demonstrado que se dedica a atividades criminosas. Por isso, reduzo sua pena em dois terços, resultando-a em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

No que atine ao regime inicial de pena, o STF (HC 118.533) e o STJ (por meio do Tema 600 em sede de recurso repetitivos) vêm orientando que o chamado tráfico privilegiado não é crime hediondo.

Ao lado disso, considerando que a ré é primária, apesar da perniciosidade desse crime, fixo-lhe o regime aberto de prisão.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porque não é uma infração penal que pode ser qualificada como de pequeno desvalor social.

A capacidade econômica da ré autoriza que o valor do dia-multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar THAIS CONCEIÇÃO DIAS a cumprir pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, porque incursa no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A ré poderá apelar em liberdade, porque assim respondeu ao processo.

Decreto o perdimento do valor depositado nos autos (R\$ 187,00) em favor da União, para reversão ao Funad.

Autorizo a incineração dos entorpecentes remanescentes.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA